МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 07 дугаар сарын 09 № 2/17 Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Т.БАДРАЛ ТАНАА

Хэнтий аймгийн .. сумын ... дүгээр багийн иргэн ... Комисст хандаж ирүүлсэн гомдолдоо "...Миний бие нь Онцгой байдлын газрын алба хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар 2020 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр Комисст хандаж гомдол гаргасан юм. Комисс 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 2/270 дугаартай албан бичгээр Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргад тус гомдлыг шилжүүлсэн байсан. Гэтэл 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл надтай холбоо бариагүй, өргөдлийн хариуг амаар болон бичгээр өгөөгүй атлаа тус газрын хурандаа ... манай нөхөр рүү утсаар ярьж өргөдлөө буцааж авахыг шаардаж, иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх миний эрхийг зөрчиж байна" гэж дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох ажиллагааг явуулж Онцгой байдлын ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга хурандаа ...-оос тодруулахад "...иргэн ....-ээс ирүүлсэн өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр Т.Бадрал дарга өргөдлийг шийдвэрлэ гэж үүрэг өгч надад цохсон. Би одоогоор ...-д гомдлын хариу өгөөгүй байгаа. Асуудалд холбогдох алба хаагч нь хурандаа цолтой, мөн цаашлаад Хэнтий аймгийн зарим алба хаагчид хуулийн байгууллагад шалгагдах хэмжээний асуудалд холбогдсон гэх тул би түүний нөхөр болох Говьсүмбэр дэх Онцгой байдлын газрын дарга ..-тай утсаар холбогдож "... асуудлаа гэр бүлийнхээ хүрээнд шийдчих" гэж хэлсэн. Заавал танайд гомдлоо гаргаж хариугаа авахыг хүсч байгаа бол бид шалгаад хариуг нь өгч болно" гэжээ.

Нэгдсэн Үндэстний байгууллагаас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна. Тэдэндоюун ухаан, өрлөг сэтгэл заяасан бөгөөд өөр хоорондоо ахан дүүсийн ёсоор харилцах ёстой", Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дах хэсэгт "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийндагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4-д "өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах", 16 дугаар зүйлийн 16.1-д "Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсанөдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ" гэж тус тус заасан байна.

Дээрх байдлаас үзэхэд Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргад 2020 оны 04 дүгээр

сарын 24-ний өдөр хандаж гаргасан гомдлыг 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хариуцсан алба хаагчид шийдвэрлэж иргэнд хариу өгөөгүйгээс гадна, удирдах ажилтны зүгээс Говьсүмбэр аймаг дахь Онцгой байдлын дарга ...-тай эхнэрийнх нь гаргасан гомдлын асуудлаар байгууллагын нэр хүнд, зарим алба хаагчдын эрх ашгийг хамгаалж, нэг талыг барьж түүнд дарамт шахалт үзүүлсэн гэж үзэж байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга хурандаа ... нь Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх хэсэг "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг .... аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах" гэж заасныг, мөн Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн заалтыг тус тус зөрчсөн болох нь тогтоогдож байна.

Иймд ..-ийн Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг зөрчсөн албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгөх, цаашид ийм төрлийн зөрчил давтан гаргахгүй байх үүднээс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний шаардлагыг хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР